

Analyse du cadre légal de la production et du commerce du cacao au Cameroun

Phase 1 : Validation des exigences légales pertinentes à la production et le commerce du cacao au Cameroun

**Compte-rendu de la quatrième réunion du groupe technique
de suivi des *cocoa actions* en lien avec la traçabilité, jeudi 12
septembre 2024**

Avertissement : La Commission européenne a publié, le 2 octobre 2024, des lignes directrices visant à clarifier certains éléments du règlement européen, notamment le champ d'application du critère de légalité. Étant donné que les consultations ont eu lieu avant la publication de ces lignes directrices, elles n'ont pas été prises en compte. Les éventuelles révisions du champ d'application sur la base des nouvelles informations disponibles seront discutées à l'occasion des prochaines étapes de consultations des parties prenantes.

La Commission européenne a également soumis une proposition d'amendement du règlement visant à différer son entrée en application d'un an.

Avec l'appui technique de:



1. Contexte

Le règlement de l'UE sur la déforestation

L'Union européenne (UE) a adopté le 31 mai 2023 le Règlement 2023/1115 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts (RDUE). Ce règlement exige des opérateurs et commerçants important des produits de base à risque de déforestation dans l'UE qu'ils démontrent que les produits sont traçables, exempts de déforestation et légaux. Le champ d'application du règlement couvre sept commodités : café, cacao, caoutchouc, huile de palme, soja, bœuf et bois, ainsi que leurs produits dérivés comme le chocolat ou la pâte de cacao. L'entrée en application du règlement est prévue pour le 31 décembre 2024 (6 mois plus tard pour les micro et petites entreprises).

Les entreprises concernées par le règlement (opérateurs et commerçants) auront l'obligation de réaliser une « diligence raisonnée » en amont de l'exportation ou de la mise sur le marché de leur produit afin de donner les informations suffisantes pour garantir que le produit comporte un risque nul ou négligeable de non-conformité. Par conséquent, les opérateurs qui mettent du cacao ou des produits dérivés sur le marché de l'UE devront s'assurer que ceux-ci ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production (article 3), et concernant le statut juridique de la zone de production. Le RDUE adopte une approche flexible en énumérant plusieurs domaines du droit sans préciser d'instruments juridiques particuliers, car ceux-ci diffèrent d'un pays à l'autre et peuvent être sujets à des modifications. Ces domaines sont [pour les produits agricoles] : les droits d'utilisation des terres ; la protection de l'environnement ; les droits des tiers ; le droit du travail ; les droits de l'homme protégés par le droit international ; le principe du consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) ; la fiscalité, la lutte contre la corruption, le commerce et les douanes.

Objectifs de l'analyse

Dans ce contexte, comprendre le cadre législatif du pays d'origine, identifier les exigences légales pertinentes pour les produits de base concernés ainsi que la manière dont le respect de celles-ci peut être vérifié représente un enjeu pour les opérateurs en charge de la diligence raisonnée, mais également pour les autorités compétentes de l'Union européenne responsables des contrôles.

L'UE a entamé fin 2021 un dialogue politique sur le cacao durable avec le Cameroun, qui s'est concrétisé par l'identification d'une série d'activités (Cocoa actions) d'appui à l'atteinte des objectifs nationaux sur le cacao durable. Parmi ces actions, il a été retenu d'appuyer le Cameroun pour l'identification des exigences réglementaires nationales

pertinentes afin de faciliter la diligence raisonnée des opérateurs de la filière cacao s'approvisionnant au Cameroun. L'Institut européen de la forêt (EFI) mène ces travaux, au travers du financement du Programme Cacao durable de l'Union européenne, avec l'appui technique du cabinet TAMI International, et sous l'égide du Groupe technique de suivi des Cocoa actions.

L'étude a pour objectifs spécifique de :

1. Phase 1 : Identifier l'ensemble des exigences légales camerounaises concernées par le RDUE et pertinentes dans le contexte de la production de cacao
2. Phase 2 : Fournir des orientations méthodologiques pour la vérification de la conformité du cacao et la gestion des risques, y compris au travers de la certification afin d'appuyer la diligence raisonnée des opérateurs.

L'étude a fait l'objet d'un atelier de lancement et de réflexion le 11 juin 2024 à Yaoundé. Une série de consultations avec les parties prenantes a été organisée par EFI les 11 et 12 septembre 2024 à Yaoundé. Ces consultations qui visaient à informer les parties prenantes sur l'avancement du travail et recueillir leurs avis sur certains aspects du processus de la diligence raisonnée. À la suite de ces consultations s'est tenue la quatrième réunion du groupe technique de suivi des Cocoa actions en lien avec la traçabilité (GTT).

2. Objectifs de la réunion

La quatrième réunion du GTT de suivi des *Cocoa Actions* avait pour objectifs :

- D'informer les membres du GTT sur l'avancement de l'étude légale du cacao ;
- De valider les exigences retenues comme pertinentes pour déterminer la légalité du cacao au Cameroun ;
- D'entamer les discussions sur les éléments de diligence raisonnée relatives à la légalité.

3. Rappel de la méthodologie

Le cabinet TAMI a rappelé la méthodologie employée pour l'étude à savoir :

Phase 1 : Identification des exigences légales pertinentes pour la production de cacao au Cameroun

- Elaboration de la liste exhaustive des exigences légales

Le cabinet TAMI a détaillé le processus de développement de la liste. Celle-ci repose sur les différents domaines juridiques énumérés par le RDUE. Les catégories et sous-catégories de chaque domaine sont générales et ont été proposées par EFI en s'appuyant sur des cadres d'évaluation existants (comme l'APV UE-Cameroun, les normes de

certification, l'expérience du Règlement de l'UE sur le bois, etc.), ainsi que sur les spécificités de la filière. L'adaptation des sous-catégories au cadre légal national a permis de définir les exigences correspondantes. Le cabinet a également précisé si une documentation spécifique relative à chaque exigence était imposée par la réglementation, couramment utilisée ou inexistante.

- Critères pour déterminer la pertinence des exigences

Sur la base de l'identification des textes et exigences légales existantes au Cameroun, les parties prenantes consultées ont évalué leur pertinence dans le cas concret de la production de cacao à petite échelle.

Toutes les exigences légales recensées sont a priori considérées comme pertinentes, à moins qu'il puisse clairement être identifié que :

- L'exigence légale n'est pas relative à la parcelle de cacao ou aux travailleurs et personnes tierces concernées par la parcelle [à l'exception des règles commerciales et douanières],
- L'exigence légale n'est pas pertinente dans le contexte d'une production de cacao de petite échelle à dominante familiale,
- L'exigence légale est de portée générale, ne fait pas l'objet de texte(s) d'application qui permettent son opérationnalisation ni le contrôle de sa mise en œuvre, et/ou est couverte par d'autres exigences plus précises.

Il a également été discuté lors des consultations la possibilité de ne pas retenir les exigences qui ne sont pas appliquées dans la pratique ni sanctionnées par les entités publiques. Toutefois, EFI émet des réserves quant à ce critère, car il peut exister des situations de relations de travail entre employés et employeurs sur certaines parcelles de cacao, notamment sur les grandes exploitations, où le Code du travail est applicable. De plus, considérer ces exigences comme non pertinentes pourrait aller à l'encontre de la volonté du gouvernement de favoriser une formalisation progressive du secteur.

Phase 2 : Elaboration de recommandations pour la diligence raisonnée des opérateurs

A la suite de l'identification du cadre légal pertinent, il s'agit de discuter du niveau de mise en œuvre de chaque exigence pertinente et du type de vérification de la conformité du cacao avec ces exigences dans le cadre de la diligence raisonnée qui pourrait être envisagé.

Il a été rappelé que le travail propose ainsi une approche pragmatique et différenciée des options de vérification en fonction du niveau perçu de mise en œuvre des exigences légales à l'échelle du pays, de la filière, ou potentiellement d'une zone d'approvisionnement spécifique. Cette approche distingue deux niveaux de risques :

- L'exigence légale est en général bien mise en œuvre et le niveau de conformité est élevé : la diligence raisonnée peut être simplifiée
- L'exigence légale est en général faiblement mise en œuvre et le niveau de conformité est bas : la diligence raisonnée devrait être renforcée

Cette étape d'appréciation visant à déterminer les actions de diligence raisonnée pertinentes se développe sur la base de sources d'informations écrites disponibles et sur la base d'enquêtes de terrain, d'entretiens et de l'expérience des audits des organismes de certification.

4. Discussion et validation par le GTT des exigences légales pertinentes à la production et au commerce du cacao au Cameroun

Lors des consultations des parties prenantes les 11 et 12 septembre 2024 (voir compte-rendu) les participants ont examiné et discuté de la pertinence des exigences légales identifiées par le cabinet TAMI. Certaines exigences n'ont pas fait l'objet de consensus lors des consultations de groupes ont donc été soumises aux membres du GTT pour avis.

Le tableau 1 suivant présente les exigences jugées pertinentes et non pertinentes par domaine de droit. Il faut noter que dans ce tableau, la pertinence non coloriée sont ceux ayant fait l'objet de consensus lors des consultations. Le jaune indique les points ayant fait l'objet d'échange avec les membres du GTT et validés sans changement. Le vert indique les points ayant fait l'objet de modifications à la suite des échanges avec les membres du GTT.

Tableau 1 : Exigences pertinentes et non pertinentes à la production du cacao

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
1. Droit d'utilisation des terres			
La propriété des terres est bien définie et respectée	La propriété des terres est prouvée par un titre foncier	Pertinent	
L'agriculteur a des droits d'usage sur la terre	Le producteur dispose de droits d'occupation ou d'utilisation paisibles	Pertinent	
Le cas échéant, l'expropriation a été effectuée conformément à la loi	Le promoteur agricole, bénéficiaire d'une expropriation pour cause d'utilité publique est tenu de fournir une indemnité juste et préalable aux personnes touchées	Non Pertinent	L'État ne réalise pas d'expropriation pour la culture du cacao. Exigence non pertinente pour la filière.

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
L'agriculture est autorisée sur la parcelle	Les communautés locales conservent leurs droits d'usage dans le domaine national sauf dans les zones interdites	Pertinent	
	La cacaoculture faite dans une forêt permanente doit être conforme aux objectifs de cette forêt.	Pertinent	
2. Protection de l'environnement			
Seuls les pesticides autorisés sont utilisés	Seuls les pesticides, insecticides, et fongicides homologués sont utilisés par les agriculteurs	Pertinent	
	Les applicateurs des pesticides disposent d'une autorisation	Est passé de non pertinent à pertinent	
Seuls les engrais autorisés sont utilisés	Seuls les engrais homologués sont utilisés dans les champs suivant l'itinéraire technique prévu	Pertinent	
Les ressources en eau sont protégées et utilisées conformément à la loi	Tout exploitant doit s'assurer de garantir la bonne qualité de l'eau	Est passé de non pertinent à pertinent	
Les déchets sont réduits et gérés conformément à la loi	Les déchets doivent être traités afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs	Pertinent	
Les sols sont gérés conformément à la loi	Toute activité relative à l'exploitation des sols s'effectue de manière à éviter ou à réduire l'érosion du sol et la désertification	Est passé de non pertinent à pertinent	
La contamination de l'air est évitée conformément à la loi	Il est interdit de porter atteinte à la qualité de l'air et de l'atmosphère	Non Pertinent	La culture du cacao n'implique pas l'utilisation de machinerie motorisée. Exigence non pertinente à la filière.

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
Les exigences légales relatives à la conservation de la biodiversité sont respectées	Les activités dans les espaces forestiers doivent tenir compte de la protection de la nature	Pertinent	
La conversion des forêts est conforme aux exigences légales	Le défrichement dans une forêt communautaire doit se faire conformément au Plan simple de gestion.	Pertinent	
	Sous réserve de l'exercice des droits d'usage, les coupes de bois dans les forêts du domaine national sont subordonnées à l'obtention d'une vente de coupe art. 81 (1), d'un permis d'exploitation (art. 86 (1) ou d'une autorisation personnelle de coupe (art. 94. (1)	Non Pertinent	La culture du Cacao se fait généralement sous ombrage et ne nécessite pas une coupe à blanc de la parcelle pour la mise en place des cultures. Les gros arbres, notamment les essences exploitables pour la plupart, sont abandonnés debout par le producteur. Exigence non pertinente à la filière.
	Les activités dans une forêt de particulier à l'instar de la mise en place d'une cacaoyère dans une forêt de particulier, consécutive doivent être conformes à son plan simple de gestion	Non Pertinent	Il n'est pas signalé des plantations de cacao dans les forêts de particuliers. Exigence non pertinente à la filière.
Une étude d'impact sur l'environnement a été réalisée lorsque la loi l'exige	Tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact social et environnemental, d'une évaluation environnementale ou d'une notice d'impact environnemental, lorsque la taille de l'espace envisagé est égale ou supérieure à 100 ha	Est passé de non pertinent à pertinent	

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
3. Droits des Tiers			
Les droits des communautés locales à un environnement sain sont respectés	Toute personne a droit à un environnement sain	Pertinent	
Les sites, ressources et habitats présentant une importance culturelle, archéologique ou historique, ou une importance religieuse/sacrée pour les cultures traditionnelles des communautés touchées par les opérations sont identifiés et protégés conformément à la loi	La culture du cacao doit contribuer à la conservation, la protection, la valorisation, la promotion et la transmission du patrimoine culturel	Non Pertinent	Les cas de plantation de cacao sur des sites ou habitats présentant une importance culturelle, archéologique, historique, ou une importance religieuse ne sont pas signalés dans la littérature et à l'issue des entretiens. Exigence non pertinente à la filière.
Droit d'accès à l'information sur l'environnement	Toute personne qui produit ou détient des déchets est (...), en outre, tenue d'assurer l'information du public sur les effets sur l'environnement et la santé publique des opérations de production, de détention, d'élimination ou de recyclage des déchets	Non Pertinent	Cette exigence vise les exploitations à grande échelle. La culture du cacao se réalise à petite échelle et en dessous du seuil établi par la loi pour la réalisation des études d'impact environnemental. Étant donné que ce sont ces études qui comprennent l'obligation d'informer les communautés locales, cette obligation n'est pas applicable à la cacaoculture.

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
Droit de demander réparation en cas de dommage	Toute personne qui, par son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination	Non Pertinent	La culture du cacao telle qu'elle est pratiquée, n'a pas des impacts négatifs significatifs sur la santé ou l'environnement
Les communautés locales ont été informées et consultées au cours du processus d'EIE conformément à la loi	La réalisation de l'étude d'impact environnemental et social ou de l'évaluation environnementale stratégique doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir leurs avis sur le projet.	Est passé de non pertinent à pertinent	
4. Droit du travail			
Les heures de travail, temps de repos, heures supplémentaires, repos hebdomadaire sont respectés	Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, soit quarante-huit (48) heures par semaine	Pertinent	
Pas de discrimination fondée sur le sexe ou la race, ou à l'égard des travailleurs migrants	À conditions égales de travail, d'aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs	Pertinent	
La liberté d'association, le droit d'organisation, et le droit à la négociation collective sont respectés	Les travailleurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité et ne peuvent faire l'objet de mesures de sanction pour cette raison	Est passé de non pertinent à pertinent	
Les droits en matière de sécurité sociale sont respectés	L'employeur est tenu de s'immatriculer lui-même, puis déclarer et immatriculer les personnes qu'il emploie et verser leurs cotisations à la CNPS	non pertinente	Exigence non respectée ni sanctionnée en pratique.
La rémunération respecte les exigences légales La rémunération respecte les exigences légales	Dans le cas des personnes employées à la tâche, leur rémunération doit procurer la capacité moyenne au moins	Pertinent	

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
	égale à celle du travailleur permanent.		
	Si des travailleurs sont employés de manière permanente, leur rémunération mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum prévu par la loi.	Est passé de non pertinent à pertinent	
	Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs au moment du paiement, un bulletin de paie individuel	Non Pertinent	Exigence non respectée ni sanctionnée en pratique
Les exigences légales concernant les travailleurs qui manipulent des produits chimiques et des machines sont respectées.	Des dispositions appropriées doivent être prises dans tous les lieux de travail où les matières dangereuses sont produites, manipulées, utilisées, stockées, transportées	Pertinent	
Les exigences légales relatives à la fourniture d'équipements de protection individuelle aux travailleurs sont respectées	Des équipements efficaces doivent être fournis aux travailleurs selon les spécificités du travail à accomplir	Pertinent	
5. Droits de l'homme			
Les droits de l'homme protégés par le droit international et national, tels que les droits culturels ou fonciers des populations autochtones, le droit à la santé, le droit à l'eau ou le droit à un environnement sain, sont respectés	La constitution pose le principe de la protection des minorités et de la préservation des droits des populations autochtones	Pertinent	
Les enfants ne sont pas employés en dessous de l'âge légal	Sauf dérogation du ministre du Travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés	Pertinent	
Les enfants ne travaillent pas de nuit, conformément à la loi	Le travail de nuit des femmes et des enfants est interdit dans l'industrie	Non Pertinent	Exigence non pertinente pour la filière, où le travail est entièrement diurne.

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
Les enfants ne travaillent pas plus longtemps que prévu par la loi	La loi impose un repos journalier si les enfants travaillent de manière consécutive de 12 heures.	Non Pertinent	Exigence non pertinente pour la filière, où le travail est entièrement diurne.
Les enfants n'exercent pas d'activités dangereuses conformément à la loi	Les enfants n'exercent pas d'activités qui soient disproportionnées à leurs aptitudes physiques et psychiques présentant des risques pour leur santé	Pertinent	
Le salaire, les avantages, les documents ou les biens ne sont pas retenus pour restreindre la liberté des travailleurs	En dehors des cas prévus, aucune retenue ne peut être réalisée sur le salaire	Est passé de non pertinent à pertinent	
Les travailleurs sont libres de mettre fin à leur emploi avec préavis	Le travail forcé ou obligatoire est interdit	Est passé de non pertinent à pertinent	
Il n'y a pas de harcèlement sexuel	Il est interdit d'exercer des pressions ou des contraintes de toute sorte sur un travailleur pour obtenir des faveurs de nature sexuelle	Est passé de non pertinent à pertinent	
Il n'y a pas de discrimination fondée sur le genre	L'employeur ne doit opérer aucune discrimination reposant sur le genre, notamment en matière de salaire	Est passé de non pertinent à pertinent	

6. CLIP

Le CLIP est obtenu lorsque les droits des peuples autochtones ou des communautés locales sont affectés	Pour des projets qui touchent les communautés locales et autochtones, leur participation à travers des consultations et audiences publiques est requise	Non Pertinent	Il n'existe pas de cadre légal contraignant au Cameroun encadrant le CLIP.
--	---	---------------	--

7. Fiscalité, lutte contre la corruption

Les taxes foncières, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les sociétés et les taxes à l'exportation, les redevances et les droits sont acquittés	L'exercice de l'activité de production du cacao est assujéti à un ensemble d'obligations fiscales en lien avec la structure de production (IS, IL, IRPP)	Non Pertinent	L'État ne procède pas systématiquement à l'assujettissement des producteurs
--	--	---------------	---

Catégorie légale	Exigences	Pertinence	Justification de la non-pertinence
			de cacao à leurs obligations fiscales.
	Certains produits et biens en lien avec l'activité de production du cacao sont exonérés d'impôts et taxes	Non Pertinent	Étant donné que la culture du cacao est exempte, il n'y a pas d'exigence dont le respect doit être évalué.
Les taxes foncières, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les sociétés et les taxes à l'exportation, les redevances et les droits sont acquittés	L'activité de commercialisation du cacao est assujettie au paiement soit de l'Impôt libératoire, soit des droits de patente et l'impôt sur les sociétés	Pertinent	
Les droits de douane sont acquittés, les quotas commerciaux et les réglementations sont respectés	L'exportateur doit s'acquitter des droits de douane à l'exportation	Pertinent	
Respect des exigences légales relatives aux restrictions commerciales	L'entité qui commercialise le cacao doit avoir souscrit à la déclaration d'existence	Pertinent	
Respect des exigences légales relatives aux restrictions commerciales	Les déclarations d'achat du cacao doivent être déclarées à la préfecture du lieu d'achat le premier lundi de chaque mois	Est passé de pertinent à non pertinent	Exigence non respectée ni sanctionnée en pratique.
Respect des exigences légales relatives aux restrictions commerciales	Le cacao est vendu soit dans le cadre des marchés périodiques, soit dans le cadre des conventions signées entre les producteurs et les acheteurs	Pertinent	
Respect des exigences légales relatives aux restrictions commerciales	La vente du cacao donne lieu à l'établissement d'un bordereau de vente	Pertinent	

Au regard de ce qui précède, la grille des exigences légales et réglementaires a été amendée et validée par l'ensemble des membres du GTT, ce qui permet d'aborder la diligence raisonnée.

5. Approche de diligence raisonnée relative à la légalité

L'une des questions abordées au cours des consultations portait sur l'approche de diligence raisonnée. Deux orientations avaient en effet été proposées : (i) l'approche par checklist qui consiste à lister un ensemble de documents ou preuves qui accompagnent chaque lot de cacao et (ii) l'approche d'analyse du risque d'illégalité qui consiste à ne pas collecter systématiquement les preuves de légalité du produit, mais d'analyser le risque que le produit soit illégal. Les membres du GTT n'ont pas fait le choix parmi les deux approches proposées, mais ont décidé de quelques principes de base à respecter pour l'élaboration du guide de diligence raisonnée :

- Adopter une approche de diligence raisonnée simple, allégée, mais pas au rabais, car il faudra éviter de plus complexifier les procédures actuelles pour les opérateurs ;
- La diligence raisonnée doit s'appuyer sur des procédures déjà en place. Il a été suggéré de consulter les importateurs pour mieux comprendre leur perception de la diligence raisonnée.
- Ce processus doit rester simple, fondé sur des mécanismes éprouvés. Les partenaires doivent être rassurés, d'autant que les importateurs exigent déjà plusieurs documents. Il est essentiel que la démarche soit accessible et peu coûteuse, sans augmenter les charges pour les producteurs.
- L'administration, déjà impliquée dans la traçabilité, la lutte contre la déforestation et la légalité, n'a pas besoin de jouer un rôle supplémentaire dans la diligence raisonnée, qui relève de la responsabilité des opérateurs privés. Elle doit jouer un rôle de facilitation de la diligence raisonnée dont la responsabilité première incombe au secteur privé. Ainsi, on devra plus penser à la formalisation des procédures administratives des exigences pertinentes et prioritaires.
- Le processus peut également constituer une opportunité pour promouvoir un cacao durable.
- Enfin, ce cadre devrait permettre à l'État d'améliorer la mise en œuvre du cadre légal existant.

Les résultats des consultations, ci-dessous, ont été présentées au GTT.

Tableau 2 : Exigences pertinentes à la production du cacao et leur niveau de mise en œuvre

Catégorie légale	Exigences	Niveau d'application et de risque d'illégalité pour la DR
1. Droit d'utilisation des terres		
La propriété des terres est bien définie et respectée	La propriété des terres est prouvée par un titre foncier	Niveau d'application fort, risque faible
L'agriculteur a des droits d'usage sur la terre	Le producteur dispose de droits d'occupation ou d'utilisation paisibles	Niveau d'application fort, risque faible
L'agriculture est autorisée sur la parcelle	Les communautés locales conservent leurs droits d'usage dans le domaine national sauf dans les zones interdites	Niveau d'application faible, risque fort
	La cacaoculture faite dans une forêt permanente doit être conforme aux objectifs de cette forêt.	Niveau d'application faible, risque fort
2. Protection de l'environnement		
Seuls les pesticides autorisés sont utilisés	Seuls les pesticides, insecticides, et fongicides homologués sont utilisés par les agriculteurs	Niveau d'application faible, risque fort
	Les applicateurs des pesticides disposent d'une autorisation	Niveau d'application fort, risque faible
Seuls les engrais autorisés sont utilisés	Seuls les engrais homologués sont utilisés dans les champs suivant l'itinéraire technique prévu	Niveau d'application faible, risque fort
Les ressources en eau sont protégées et utilisées conformément à la loi	Tout exploitant doit s'assurer de garantir la bonne qualité de l'eau	Niveau d'application fort, risque faible
Les déchets sont réduits et gérés conformément à la loi	Les déchets doivent être traités afin d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs	Niveau d'application faible, risque fort

Catégorie légale	Exigences	Niveau d'application et de risque d'illégalité pour la DR
Les sols sont gérés conformément à la loi	Toute activité relative à l'exploitation des sols s'effectue de manière à éviter ou à réduire l'érosion du sol et la désertification	Niveau d'application fort, risque faible
Les exigences légales relatives à la conservation de la biodiversité sont respectées	Les activités dans les espaces forestiers doivent tenir compte de la protection de la nature	Niveau d'application faible, risque fort
Une étude d'impact sur l'environnement a été réalisée lorsque la loi l'exige	Tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact social et environnemental, d'une évaluation environnementale ou d'une notice d'impact environnemental, lorsque la taille de l'espace envisagé est égale ou supérieure à 100 ha	Niveau d'application fort, risque faible
3. Droits des Tiers		
Les droits des communautés locales à un environnement sain sont respectés	Toute personne a droit à un environnement sain	Niveau d'application faible, risque fort
Les communautés locales ont été informées et consultées au cours du processus d'EIE conformément à la loi	La réalisation de l'étude d'impact environnemental et social ou de l'évaluation environnementale stratégique doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de recueillir leurs avis sur le projet.	Niveau d'application fort, risque faible
4. Droit du travail		
Les heures de travail, temps de repos, heures supplémentaires, repos hebdomadaire sont respectés	Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, soit quarante-huit (48) heures par semaine	Niveau d'application fort, risque faible
Pas de discrimination fondée sur le sexe ou la race, ou à l'égard des travailleurs migrants	À conditions égales de travail, d'aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs	Niveau d'application faible, risque fort

Catégorie légale	Exigences	Niveau d'application et de risque d'illégalité pour la DR
La liberté d'association, le droit d'organisation, et le droit à la négociation collective sont respectés	Les travailleurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité et ne peuvent faire l'objet de mesures de sanction pour cette raison	Niveau d'application fort, risque faible
La rémunération respecte les exigences légales La rémunération respecte les exigences légales	Dans le cas des personnes employées à la tâche, leur rémunération doit procurer la capacité moyenne au moins égale à celle du travailleur permanent.	Niveau d'application fort, risque faible
	Si des travailleurs sont employés de manière permanente, leur rémunération mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum prévu par la loi.	Niveau d'application fort, risque faible
Les exigences légales concernant les travailleurs qui manipulent des produits chimiques et des machines sont respectées.	Des dispositions appropriées doivent être prises dans tous les lieux de travail où les matières dangereuses sont produites, manipulées, utilisées, stockées, transportées	Niveau d'application faible, risque fort
Les exigences légales relatives à la fourniture d'équipements de protection individuelle aux travailleurs sont respectées	Des équipements efficaces doivent être fournis aux travailleurs selon les spécificités du travail à accomplir	Niveau d'application faible, risque fort
5. Droits de l'homme		
Les droits de l'homme protégés par le droit international et national, tels que les droits culturels ou fonciers des populations autochtones, le droit à la santé, le droit à l'eau ou le droit à un environnement sain, sont respectés	La constitution pose le principe de la protection des minorités et de la préservation des droits des populations autochtones	Niveau d'application fort, risque faible
Les enfants ne sont pas employés en dessous de l'âge légal	Sauf dérogation du ministre du Travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés	Niveau d'application faible, risque fort

Catégorie légale	Exigences	Niveau d'application et de risque d'illégalité pour la DR
Les enfants n'exercent pas d'activités dangereuses conformément à la loi	Les enfants n'exercent pas d'activités qui soient disproportionnées à leurs aptitudes physiques et psychiques présentant des risques pour leur santé	Niveau d'application faible, risque fort
Le salaire, les avantages, les documents ou les biens ne sont pas retenus pour restreindre la liberté des travailleurs	En dehors des cas prévus, aucune retenue ne peut être réalisée sur le salaire	Niveau d'application fort, risque faible
Les travailleurs sont libres de mettre fin à leur emploi avec préavis	Le travail forcé ou obligatoire est interdit	Niveau d'application fort, risque faible
Il n'y a pas de harcèlement sexuel	Il est interdit d'exercer des pressions ou des contraintes de toute sorte sur un travailleur pour obtenir des faveurs de nature sexuelle	Niveau d'application fort, risque faible
Il n'y a pas de discrimination fondée sur le genre	L'employeur ne doit opérer aucune discrimination reposant sur le genre, notamment en matière de salaire	Niveau d'application fort, risque faible
7. Fiscalité, lutte contre la corruption		
Les taxes foncières, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les sociétés et les taxes à l'exportation, les redevances et les droits sont acquittés	L'activité de commercialisation du cacao est assujettie au paiement soit de l'impôt libératoire, soit des droits de patente et l'impôt sur les sociétés	Niveau d'application fort, risque faible
Les droits de douane sont acquittés, les quotas commerciaux et les réglementations sont respectés	L'exportateur doit s'acquitter des droits de douane à l'exportation	Niveau d'application fort, risque faible
Respect des exigences légales relatives aux restrictions commerciales	L'entité qui commercialise le cacao doit avoir souscrit à la déclaration d'existence	Niveau d'application fort, risque faible

Catégorie légale	Exigences	Niveau d'application et de risque d'illégalité pour la DR
Respect des exigences légales relatives aux restrictions commerciales	Le cacao est vendu soit dans le cadre des marchés périodiques, soit dans le cadre des conventions signées entre les producteurs et les acheteurs	Niveau d'application faible, risque fort
Respect des exigences légales relatives aux restrictions commerciales	La vente du cacao donne lieu à l'établissement d'un bordereau de vente	Niveau d'application faible, risque fort

Clause de non-responsabilité. Les vues exprimées dans ce document sont uniquement celles des auteurs et ne reflètent pas les points de vue du Programme cacao durable de l'Union européenne ou de l'Union européenne. Les auteurs assument l'entière responsabilité du contenu, de l'analyse et des recommandations présentées dans ce document et accueillent favorablement tout commentaire.



Annexes

Agenda réunion du GTT

Horaires	Activités	Présentateurs
13H30 – 14H00	Accueil des participants	Équipe logistique
14H00 – 14H15	Mot de bienvenue	Délégation UE
14h15- 14h45	Rappel de la méthodologie et information des membres du GTT sur l'avancement de l'étude légale du cacao	TAMI
14H45- 16h15	Discussions et validation des exigences légales pertinentes à la production et au commerce du cacao au Cameroun	Tous
15h45- 16h15	Discussion au sujet des orientations de guide de diligence raisonnée	TAMI
16h15- 17h15	Discussions et validation des étapes de la diligence raisonnée relative à la légalité	Tous
17h15- 17h30	Prochaines étapes et mot de clôture	TAMI, EUDEL, MINCOMMERCE

Liste de présence





Financé par l'Union européenne

coopération allemande

financé par GIZ

QUATRIEME RÉUNION DU GROUPE TECHNIQUE DE SUIVI DES COCOA ACTIONS EN LIEN AVEC LA TRAÇABILITÉ

Jeuudi 12 septembre 2024

Liste de présence

N°	Noms et prénoms	Structure	Téléphone	E-mail	Signature
01	Fonon NYANSI Ghislain	E&I	676160850	ghisfomon@gmail.com	[Signature]
02	Ndoping Michael	ONCC	69997711	ndoping@yahoo.com	[Signature]
03	EVANA GUINA Alain Daniel	GIX	671490511	evinaalain@gmail.com	[Signature]
04	ESSONO MESSANGA SYNESTRE	CICC	67641880	messaesso@yahoo.fr	[Signature]
05	DUINGI ELIE BERTRAND	ONCC	677137270	mutngieliebertrand@yahoo.fr	[Signature]
06	AKAMBA AYA MICHELE DENISE	ONCC	699540249	ayakambad@yahoo.fr	[Signature]
07	SENGUE TCHABZE Germaine	GNAPCAM	675787741	germainesengue@yahoo.fr	[Signature]
08	Claudia Antoulou	UE	657995512	claudia.antoulou@ec.europa.eu	[Signature]
09	NGAPOUT STEVE	PbN	696025554	steve.ngapout@yahoo.com	[Signature]
10	MOIT ESTILLI	TAMI	675771334	estillimoi@gmail.com	[Signature]
11	CHALLOT AUSTINE	TAMI	696585515	austinechallot@gmail.com	[Signature]
12	BISIAUX ALICE	EFI	678068729	alice.bisiaux@efi.int	[Signature]
13	TCHABZE Hervé	TAMI	671362593	herve.tchabze@yahoo.fr	[Signature]
14	ALENOM TSACK JOLLE	TAMI	659171675	jolletsack88@gmail.com	[Signature]
15	NGANOMO FOUDA Judith Jessica	TAMI	655020917	jeanicafouda@yahoo.fr	[Signature]
16	KENGNE FOTSD Fabrice	TAMI	674264903	kengnefotso@yahoo.fr	[Signature]
17	TUETE Achille	TAMI	657537124	achille.tuete@gmail.com	[Signature]